

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1329/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัด

โจทก์

นายจรินทร์ นุชเจริญ

จำเลย

นายประเสริฐ จงทรัพย์สิน ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้ โจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 3 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุก 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 61)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 64)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนอ่านคำสั่ง
ศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องตั้งกล่าว(อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องระหว่างคดียังไม่
ถึงที่สุด จำเลยไม่คัดค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องระหว่างคดียังไม่
ถึงที่สุด จำเลยไม่คัดค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

(เขียว ยุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ